浦城县市场监督管理局
行政处罚决定书

浦市监处罚〔2025〕148号

当事人：福建浦开城乡水务有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350722157220984R

住所（住址）：福建省兴浦路270号

法定代表人（负责人、经营者）：叶辉

根据《福建省市场监管领域部署开展2025年深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作重点及措施》中“居民水电气计量不准确、收费不规范问题整治”专项工作相关要求，2025年8月26日，本局组织执法人员对福建浦开城乡水务有限公司（以下简称当事人）的日常收费事项进行价格监督检查。经检查发现，当事人将实际中不属于特种行业用水的单位和个人，按照特种行业（桑拿、洗车、足浴、纯净水业用水）用水标准（水费2.5元/吨、污水处理费1.2元/吨，合计共3.7元/吨）进行收费，存在混淆了用户类型，未执行政府定价，变相提高了收费标准，多收取费用的情况。

因城乡供水价格需严格执行政府性定价要求，当事人上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条：“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第一款第（六）项的规定，本局于2025年9月3日对当事人开展立案调查。

经调查，当事人成立于1989年7月31日，原为浦城县自来水公司，后改革更名为福建浦开城乡水务有限公司。公司负责提供和保障浦城县城镇公共管网内的自来水生产与供应，其供水价格、污水处理费列入《福建省定价目录范围》，需严格遵循政府定价。

当事人在2017年1月至2025年8月期间，将实际使用原不属于的特种用水行业（桑拿、洗车、足浴、纯净水业）的4户企业和个人（分别为：1、浦城县梦笔大酒店有限公司、户号：23666；2、邱菊芬、户号：48538；3、福建省梦笔闽越陶瓷博物馆、户号：17769；4、姚军洪（现为浦城县恒源厨房设备有限公司）、户号：12576）按照特种行业用水收费标准（即：水费2.5元/吨、污水处理费1.2元/吨），总价为3.7元/吨的进行收费。

根据调取当事人的计费系统数据统计和计算查实，其中：

1、浦城县梦笔大酒店有限公司，户号：23666，实际用水类型为其他行业用水（商业用水），收费标准应按照总价3.0元/吨（水费1.8元/吨、污水处理费1.2元/吨）收费，2017年1月至2025年8月，共计用水量为94955吨，按照违规多收费0.7元/吨计算，共计违法多收取66468.5元。

2、邱菊芬，户号：48538，实际用水类型为居民生活用水（民用水范畴）类型，收费标准应按照总价2.55元/吨（水费1.7元/吨、污水处理费0.85元/吨）收费，从2019年7月至2025年8月，共计用水量478吨，按照违规多收费1.15元/吨计算，共计违法多收取549.7元。

3、福建省梦笔闽越陶瓷博物馆，户号：17769，实际用水类型为单位用水（属于其他民用水范畴）类型，收费标准应按照总价2.55元/吨（水费1.7元/吨、污水处理费0.85元/吨）收费，从2020年3月至2025年8月，共计用水量625吨，按照违规多收费1.15元/吨计算，共计违法多收取718.75元。

4、姚军洪（现使用单位为浦城县恒源厨房设备有限公司），户号：12576，实际用水类型为其他行业用水（商业用水），收费标准应按照总价3.0元/吨（水费1.8元/吨、污水处理费1.2元/吨）收费，从2023年8月至2025年8月，共计用水量553吨，按照违规多收费0.7元/吨计算，共计违法多收取387.1元。

综述，当事人在2017年1月至2025年8月期间，多收取不属于特种行业用水的企业和个人，共计违法多收水费68124.05元。

另截止本案调查终结时，当事人已主动退款上述所有费用，并积极开展内部自查自纠，规范开户和日常勘验、巡查的制度和加强流程管理规定，避免上述违规收费的再次出现。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人《营业执照》复印件1份、当事人法定代表人身份证复印件1份，当事人被委托代理人身份证复印件1份，证明当事人的市场主体资格和基本情况；

2、2025年8月26日，对当事人制作的《现场笔录》1份、通过当事人收费系统打印出的“特种行业用水”名单1

份、从2017年1月至2025年8月[1、浦城县梦笔大酒店有限公司、户号：23666；2、邱菊芬、户号：48538；3、福建省梦笔闽越陶瓷博物馆、户号：17769；4、姚军洪（现为浦城县恒源厨房设备有限公司）、户号：12576]水表使用情况、缴费历史数据1份，证明当事人违规收取水费用户的原始数据情况；

3、对邱菊芬（户号：48538）开展的询问笔录1份和实地现场照片4张、房屋产权证明1份，对证明当事人误将邱菊芬（户号：48538）列入为特种行业用水违规多收费用的事实情况；

4、对浦城县梦笔大酒店有限公司（户号：23666）开展的询问笔录1份和实地现场照片3张、房屋产权证明1份，对证明当事人误将浦城县梦笔大酒店有限公司（户号：23666）列入为特种行业用水违规多收费用的事实情况；

5、对福建省梦笔闽越陶瓷博物馆（户号：17769）开展的询问笔录1份和实地现场照片3张、房屋产权证明1份，对证明当事人误将浦福建省梦笔闽越陶瓷博物馆（户号：17769）列入为特种行业用水违规多收费用的事实情况；

6、对当事人开展的《询问笔录》1份，当事人对于“特种行业用水”用户划分的依据说明1份、浦城县物价局《关于实行居民用水阶梯价格制度和调整城市供水价格的批复》浦价[2016]26号文件1份、《关于调整浦城县污水处理费收费标准的通知》[2016]27号文件1份、福建省物价局文件《关于进一步明确自来水价格分类范畴的通知》闽价商〔2009〕

250号文件1份，证明当事人存在混淆了用户类型，未执行政府定价，变相提高了收费标准，多收取费用的违法事实；

7、当事人向4位用户进行退款的《付款申请单》4份和用户给予出具的收款证明4份，证明当事人在调查终结前主动向涉事群众和单位进行主动退款。

以上证据和笔录均由当事人、被委托人及被询问人签名按手印认可。

本局于2025年9月29日依法向当事人送达了《行政处罚告知书》（浦市监罚告〔2025〕158号），当事人在法定时限内未向本局提出陈述、申辩等要求。

本局认为，当事人在收费过程中，混淆了用户类型，未执行政府定价违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，构成了提高收费标准，违法收费的行为。

根据《行政处罚法》第三十二条："当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的"和《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条第一款第（2）项和第十一条第一款第（2）项的规定，鉴于当事人能积极配合本局的调查，主动意识到错误，采取主动退款、能积极改正违法行为，其符合了应当和可以依法从轻或者减轻行政处罚的情节，适用于"福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准"中JG-1中"从轻情节"即："有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款"，对当事人在违法行为采取从轻的行政处罚。

现本局依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第一款第（六）项的规定，责令当事人立即停止违法行为，并决定处人民币陆万捌仟壹佰贰拾伍元整（小写：68125.00 元）罚款。

当事人应在接到本处罚决定书之日起十五日内，按照下列缴款渠道缴清上述款项，逾期不缴纳，根据《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定:“逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的 3%加处罚款；逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的 2‰加处罚款”执行。

一、微信：进入微信 APP-服务-城市服务-办事大厅-政务综合-非税缴款，扫描电子缴款书右上角二维码或输入缴款码进行缴款；

二、银行柜台：个人客户提供非税缴款码至任一银行网点由柜员协助客户缴款；对公客户填写转账支票并提供缴款码至开户网点柜台缴款；

三、企业网银:登录企业网银按相关指令操作并输入缴款码。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向浦城县人民政府申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起诉讼。如认为本机关存在《中华人民共和国行政复议法》第十一条规定的未履行法定职责情形的，应当先向浦城县人民政府申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向松溪县人民法院提起行政诉讼。行政复议或行政诉讼期间，本处罚决定不停止执行。

浦城县市场监督管理局

2025年10月13日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。